

1501296-81.2020.8.26.0648

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... que ele estaria praticando o tráfico de drogas. Por fim, mencionou que o réu sempre apresentou comportamento irônico durante as abordagens.

A testemunha Khalil Roberto Ribeiro, policial militar, declarou que estava em patrulhamento, acompanhado do soldado Garbuio, quando avistaram o denunciado. Disse que o réu aparentava estar nervoso e havia denúncias indicando o envolvimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Juizado Especial Cível e Criminal

PRAÇA JARDIM BELA VISTA S/N, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501296-81.2020.8.26.0648 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501296-81.2020.8.26.0648

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALESSANDRO CICERO DE CASTILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1501296-81.2020.8.26.0648

Vistos.

ALESSANDRO CICERO DE CASTILHO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 07 de agosto de 2020, por volta das 08h23min., na Avenida Ramilo Sales, 1155, na cidade de Sales e Comarca de Urupês, o denunciado guardava, para consumo próprio, um cigarro artesanal da droga conhecida como maconha, com peso líquido de 1,32 gramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dispensado maior relatório nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

À mingua de preliminares, passo diretamente ao exame do mérito da causa, constatando que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fl. 06), laudo pericial (fl.S 52/54), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Guilherme Garbuio, policial militar, disse que estava em

patrulhamento, acompanhado do Sargento Khalil, quando avistaram o acusado, o qual já era conhecido nos meios policiais. Afirmou que o réu apresentou certo nervosismo ao notar a presença dos policiais e foi realizada a abordagem. Em revista pessoal foi encontrado um cigarro de maconha pronto para o consumo e, indagado, ele afirmou que seria destinado ao consumo próprio. Informou que durante uma das "saidinhas" do acusado, o declarante recebeu denúncia indicando que ele estaria praticando o tráfico de drogas. Por fim, mencionou que o réu sempre apresentou comportamento irônico durante as abordagens.

A testemunha Khalil Roberto Ribeiro, policial militar, declarou que estava em patrulhamento, acompanhado do soldado Garbuio, quando avistaram o denunciado. Disse que o réu aparentava estar nervoso e havia denúncias indicando o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Durante a abordagem foi localizado um cigarro de maconha em seu bolso, motivo pelo qual ele foi conduzido à delegacia.

O réu, interrogado em juízo, negou os fatos que lhe são imputados e disse não ser usuário de drogas. Esclareceu que, na data dos fatos, estava utilizando uma bermuda que não lhe pertencia e não tinha conhecimento sobre a existência da droga que foi encontrada pelos policiais. Indagado, não soube esclarecer a quem pertencia a bermuda que utilizava e justificou que haviam diversas pessoas em sua residência na data dos fatos.

Em que pese a negativa do acusado em seu interrogatório, não soube especificar a quem pertencia a droga encontrada em sua posse. Além disso, não há qualquer prova capaz de afastar o depoimento dos policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que confirmaram a localização da droga na posse do réu.

Logo, a prova coligida é contundente em desfavor do réu, prestando-se a embasar um decreto condenatório.

Friso, por oportuno, que a opção do legislador ordinário pela tipificação do porte de entorpecente para uso próprio se mostra acertada, não se cogitando de qualquer inconstitucionalidade.

Não há mácula ao princípio da alteridade, eis que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e não integridade física ou psíquica do usuário.

Igualmente, inexistente violação ao princípio da ofensividade em virtude da pequena quantidade do entorpecente encontrado, circunstância que ostenta a condição de elemento objetivo do crime atribuído ao increpado. Fosse maior a porção de droga, responderia por crime de tráfico, ex vi do artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Vale ressaltar, na esteira de posicionamento já esposado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que a conduta do acusado, em virtude de sua perniciosidade e periculosidade social, não pode ser considerada penalmente irrelevante, não se aplicando ao caso o princípio da insignificância.

Nesse sentido:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFINA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II - A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III - No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V - A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI - Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito

para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII - Habeas corpus prejudicado" (STF. HC 102940 / ES. Primeira Turma. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 15/02/2011). Diga-se, por fim, que a não cominação de pena privativa de liberdade à conduta em questão não compromete sua natureza de infração penal, conforme já assentado pelos tribunais Superiores:

"EMENTA:I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO / RJ - RIO DE JANEIRO - QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 13/02/2007 - Órgão Julgador: Primeira Turma);

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 C.C. 18, IV, DA LEI 6.368/76. REINCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCRIMINALIZAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização" (Resp 872.153/MG). 2. Ordem denegada." (HC 9090/DF. Rel. Arnaldo Esteves Lima. Quinta Turma. Data do julgamento 03/12/2009).

Assim, avaliadas as teses debatidas entre os litigantes, comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do código Penal.

Tomando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, constato que o réu possui outras passagens criminais, ostentando maus antecedentes (vide certidão cartorária de fls. 36/44). Por isso, com espeque no artigo 28, II e § 4º, da Lei 11.343/06, fixo a pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, à razão de cinco horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, levando-se em consideração as aptidões do condenado, bem como a disponibilidade das entidades existentes.

Na segunda fase, em razão da multirreincidência (artigo 61, I, do Código Penal), firmada com base na FA de fls. 33/34, majoro a pena de prestação de serviços aplicada para dez meses. Não incidem atenuantes.

Não incidindo na espécie causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda até aqui calculada.

Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, I, da Lei 11.343/2006 em razão de sua reduzidíssima eficácia para a consecução dos fins preventivos e repressivos do direito penal. Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, III, da Lei 11.343/2006, porque o poder público, até onde se sabe, ainda não estruturou cursos ou programas educativos vertidos à conscientização do usuário sobre os efeitos nocivos das drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar ALESSANDRO CICERO DE CASTILHO, portador da cédula de identidade R.G.32083637/SP, filho de Anísio Aparecido Castilho e Aparecida Martins de Castilho, devidamente qualificado nos autos (fl. 01), como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dez meses, à razão de cinco horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, observados os parágrafos 5º e 6º, do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Como a pena aplicada não importa no cárcere, bem como considerando a insubsistência dos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não gerou consequências para vítima certa, atingindo, tão somente, a incolumidade pública, nada havendo, destarte, a ser deliberado quanto ao efeito da condenação previsto no artigo 91, I, do Código Penal.

Custas na forma da Lei, ficando concedido ao réu, patrocinado por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, no patamar máximo permitido pela tabela pertinente.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA